



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltungsbereich & Vertragspartner

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge über Dienstleistungen (insbesondere Personal Training, Kleingruppen-Personal-Training sowie Monatsabonnements für Kurse) zwischen

Harald Spanier (Einzelunternehmen)

Papiermühlweg 27, 89426 Wittislingen

E-Mail: fit@hinkel-fit.de

Telefon: 015115678301

Steuernummer: 64424/00148

(nachfolgend „Anbieter“) und seinen Kundinnen und Kunden (nachfolgend „Kunde“).

(2) Mit der Buchung einer Dienstleistung oder dem Abschluss eines Monatsabonnements erkennt der Kunde diese AGB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung an.

§ 2 Leistungsangebot & Trainingsort

(1) Der Anbieter bietet Dienstleistungen in den Bereichen Personal Training (1:1), Kleingruppen-Personal-Training sowie Monatsabonnements für Fitnesskurse an.

(2) Das Training findet, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, in den Räumlichkeiten des Anbieters (Papiermühlweg 27, 89426 Wittislingen) statt.

§ 3 Vertragsschluss, Buchung & Stornierungsbedingungen

(1) Ein Vertrag kommt durch die Terminvereinbarung bzw. die Buchung eines Kurses/Abos zwischen dem Kunden und dem Anbieter zu stande (mündlich, schriftlich, per E-Mail oder Messenger-Dienst).

(2) **Absageregulierung für Einzel- und Kleingruppentermine:**

Vereinbarte Termine können vom Kunden bis zu **48 Stunden vor Trainingsbeginn** kostenfrei abgesagt oder verschoben werden.

(3) Bei einer Absage weniger als 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin oder bei Nichterscheinen verfällt der Anspruch auf die Leistung. Die Trainingseinheit wird voll berechnet bzw. von einem bestehenden Kontingent als teilgenommen abgezogen.

§ 4 Vertragslaufzeit & Kündigung bei Monatsabonnements

(1) Monatsabonnements für Kurse haben eine Vertragslaufzeit von **einem (1) Monat**.

(2) Das Abonnement kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von **zwei (2) Wochen** zum Ende der jeweiligen einmonatigen Vertragslaufzeit gekündigt werden.

(3) Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich das Abonnement jeweils automatisch um einen weiteren Monat.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform (z. B. per E-Mail).

§ 5 Preise & Zahlungsbedingungen

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbarten Preise. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(2) Die Vergütung ist nach Rechnungsstellung per Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto zu entrichten. Beträge für Monatsabonnements sind jeweils im Voraus fällig. Einzel- und Kontingentbuchungen sind vor Beginn der Trainingseinheit bzw. zum angegebenen Zahlungsziel zu begleichen.

§ 6 Gesundheit & Eigenverantwortung

(1) Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er gesund ist und keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen, die einer Teilnahme an den Trainingseinheiten oder Kursen entgegenstehen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter vor Trainingsbeginn unaufgefordert über bestehende gesundheitliche Einschränkungen, chronische Erkrankungen, körperliche Beschwerden oder eine Schwangerschaft zu informieren.

(3) Bei Zweifeln an der gesundheitlichen Eignung ist der Kunde verpflichtet, vor der Teilnahme an Trainingseinheiten ärztlichen Rat einzuholen.

§ 7 Haftung & Hausordnung

(1) Der Anbieter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters beruhen.

(2) Für sonstige Schäden (insbesondere Sach- und Vermögensschäden) haftet der Anbieter nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), wobei die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt ist.

(3) Für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld übernimmt der Anbieter keine Haftung, es sei denn, der Verlust beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Anbieters.

(4) Der Kunde verpflichtet sich, die jeweiligen Haus- und Hygieneordnungen in den Trainingsräumen einzuhalten und den Anweisungen des Anbieters Folge zu leisten.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.